

Title: Chủ lô "đất vàng" 94 Lò Đúc bị bỏ hoang nhiều năm là ai?

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng ban Chỉ đạo về thực hiện các biện pháp phòng, chống lãng phí của thành phố vừa chủ trì phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo. Về dự án Tổ hợp Văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, căn hộ để bán tại số 94 Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), ông Thanh cho rằng, dự án đã kéo dài nhiều năm, đến thời điểm này thành phố cần tập trung giải quyết, tháo gỡ nhằm chống lãng phí, không gây thiệt hại cho Nhà nước. Ông Thanh yêu cầu, phải xử lý dứt điểm dự án này trong tháng 1/2025. Khu đất "vàng" 94 Lò Đúc bị bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí (Ảnh: Hà Phong). Báo cáo về dự án này, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội cho biết, khu đất tại số 94 Lò Đúc có diện tích hơn 29.300m² đất do Công ty Rượu Hà Nội (nay là Công ty CP Cồn rượu Hà Nội) thuê đất để làm cơ sở sản xuất kinh doanh và trụ sở làm việc. Diện tích hiện trạng còn lại tại khu đất 94 Lò Đúc còn hơn 22.600m². Công ty rượu Hà Nội trước đây là doanh nghiệp Nhà nước (thuộc Bộ Công nghiệp, nay là Bộ Công Thương), hết thời hạn thuê đất tại số 94 Lò Đúc từ ngày 1/1/2006; bắt đầu thực hiện việc di dời cơ sở sản xuất tại 94 Lò Đúc năm 2006, đến năm 2008 thì bàn giao đất cho Công ty cổ phần kinh doanh và xây dựng nhà... Ngày 5/12/2023, Công ty cổ phần kinh doanh và xây dựng nhà có văn bản gửi UBND TP Hà Nội và Sở KH&ĐT đề xuất điều chỉnh mục tiêu từ dự án có chức năng nhà ở sang dự án tổ hợp văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại (không có chức năng nhà ở). Ngày 22/8, UBND TP Hà Nội có văn bản chỉ đạo chấm dứt hiệu lực văn bản số 8002/UBND-KH&ĐT ngày 15/10/2014 của UBND thành phố về việc giao Công ty TNHH đầu tư kinh doanh và phát triển đô thị Thiên Bình nghiên cứu lập dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, căn hộ để bán tại số 94 Lò Đúc. Đồng thời, Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) làm rõ, khẳng định cơ sở pháp lý về việc giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất để Công ty cổ phần kinh doanh và xây dựng nhà thực hiện dự án theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố tại mục 3 văn bản số 9130/VP-ĐT ngày 26/8/2021 của Văn phòng UBND

thành phố. Sở TN&MT cũng được giao kiểm tra, làm rõ việc Công ty cổ phần kinh doanh và xây dựng nhà có là "người sử dụng đất hợp pháp" theo quy định của pháp luật đất đai đối với khu đất 94 Lò Đúc không? và có hay không thuộc trường hợp phải xác định lại về thời hạn sử dụng đất theo thông báo số 441/TB-UBND ngày 21/5 của UBND thành phố. Căn cứ quy định của pháp luật và từ thực tế, Sở TN&MT đề nghị UBND TP Hà Nội giao Sở KH&ĐT tổng hợp, dự thảo văn bản của thành phố báo cáo, đề nghị Thủ tướng cho phép thành phố xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời với đó là đề nghị Thủ tướng cho phép Hà Nội xem xét, chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá, đấu thầu và chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất cho Công ty cổ phần kinh doanh và xây dựng nhà, theo Sở TN&MT. Việc này theo Sở TN&MT Hà Nội là nhằm sớm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, tránh lãng phí nguồn lực đất đai cũng như đảm bảo nguồn thu ngân sách từ việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu tiền sử dụng đất. Theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 (nay là điểm p khoản 3 Điều 124 Luật Đất đai năm 2024), việc giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 94 Lò Đúc thuộc thẩm quyền của Thủ tướng.